



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2176719 - MG (2024/0379377-2)

RELATOR : **MINISTRO MESSOD AZULAY NETO**

RECORRENTE : **ZOZIMO JOAQUIM**

ADVOGADOS : **ANA CARLA RIBEIRO FLEMING CECCON - MG168142**
SANDRA DE MORAES RIBEIRO - MG061824

RECORRENTE : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

RECORRIDO : **JOSE EDNALDO GALINDO JUNIOR**

ADVOGADO : **LUCIMAR SILVEIRA SANTOS - MG132864**

RECORRIDO : **ZOZIMO JOAQUIM**

ADVOGADOS : **ANA CARLA RIBEIRO FLEMING CECCON - MG168142**
SANDRA DE MORAES RIBEIRO - MG061824

RECORRIDO : **VIVIANE DE OLIVEIRA SILVA**

ADVOGADOS : **NATHAN HENRIQUE RODRIGUES NUNES - MG195504**
TULIO FARIA MOREIRA - MG222383
FILIPE DAMIAO PEREIRA - MG173388

RECORRIDO : **WASHINGTON LUIZ GOMES DE SOUZA**

ADVOGADO : **MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038**

RECORRIDO : **LEANDRO AUGUSTO FERREIRA**

ADVOGADO : **ERNANE DIAS SILVA - MG134614**

RECORRIDO : **PEDRO LUIZ PEIXOTO SANCHES**

ADVOGADO : **ANDERSON MARQUES MARTINS G. PEREIRA - MG112498**

RECORRIDO : **IZABELA BICALHO DOS PASSOS DABESS**

ADVOGADOS : **ANA CARLA RIBEIRO FLEMING CECCON - MG168142**
MANOEL JANDIR DE ALMEIDA JÚNIOR - MG116269

RECORRIDO : **CARLOS EDUARDO CRUZ MENESSES**

ADVOGADOS : **MONICA DANIELLE DE RAMOS - MG188359**
MÁRCIO LEONARDO BRANDÃO GROSSI - MG098544

RECORRIDO : **SELVER RANDER MARTINS RODRIGUES**

ADVOGADOS : **JOSÉ JONAI GOMES DE LEMOS - MG095331**
PAULO AUGUSTO DE ARAUJO BOUDENS - DF044585

RECORRIDO : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

AGRAVANTE : **MATHEUS VENTURA JOAQUIM**

ADVOGADOS : **MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024**

PETER RODRIGUES FERNANDES - DF055526
 BRUNO SILVA DE ARAUJO - DF060742
 LUISA AMÉLIA D'ALENCAR LINO MELO DE ANDRADE - DF057581
 MARIA LUISA DE MELO DOS SANTOS - DF074675
 JOAO PEDRO SCHWAB SAMPAIO - DF083647

AGRAVANTE : IZABELA BICALHO DOS PASSOS DABESS
 ADVOGADOS : ANA CARLA RIBEIRO FLEMING CECCON - MG168142
 MANOEL JANDIR DE ALMEIDA JÚNIOR - MG116269

AGRAVANTE : LUCAS VENTURA JOAQUIM
 ADVOGADA : ANA CARLA RIBEIRO FLEMING CECCON - MG168142
 AGRAVANTE : DAVID CARAN DA SILVA PERPETUO
 ADVOGADOS : ANA CAROLINA SILVA DE ASSIS - MG160813
 RODRIGO GERALDO SIMPLICIO DA SILVA - MG134626

AGRAVANTE : WASHINGTON LUIZ GOMES DE SOUZA
 ADVOGADO : MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
 AGRAVANTE : VIVIANE DE OLIVEIRA SILVA
 ADVOGADOS : NATHAN HENRIQUE RODRIGUES NUNES - MG195504
 FILIPE DAMIAO PEREIRA - MG173388
 TULIO FARIA MOREIRA - MG222383

AGRAVANTE : FERNANDO GONCALVES DA SILVA ALVES
 ADVOGADOS : ANA CAROLINA SILVA DE ASSIS - MG160813
 RODRIGO GERALDO SIMPLICIO DA SILVA - MG134626

AGRAVANTE : VIVIANE DE OLIVEIRA SILVA
 OUTRO NOME : VIVIANE DE OLIVEIRA SILVA DE SOUZA
 ADVOGADO : OLDAK PORTUGAL PINHEIRO - MG166229
 AGRAVANTE : JOSE EDNALDO GALINDO JUNIOR
 ADVOGADO : LUCIMAR SILVEIRA SANTOS - MG132864
 AGRAVANTE : SELVER RANDER MARTINS RODRIGUES
 ADVOGADO : JOSÉ JONAI GOMES DE LEMOS - MG095331
 AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MATHEUS VENTURA JOAQUIM contra decisão de minha relatoria que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais para afastar a continuidade delitiva e reconhecer o concurso material (fls. 9.486-9.493).

Informam os autos que o embargante foi condenado, em primeiro grau, pela prática dos delitos previstos nos artigos 2º da Lei n. 12.850/13 e 1º, § 1º, inciso II, da Lei

n. 9.613/1998, por dezoito vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 76 (setenta e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão unitária equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 5.575-5.920).

Em segunda instância, o Tribunal de origem, por maioria, deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargante a fim de reconhecer a continuidade delitiva, readequando a pena total para 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa (fls. 7.936-8.050).

Os réus e o Ministério Público interpuseram recursos especiais. Quanto às razões do recurso do *Parquet* (fls. 8.300-8.322), sustentou-se a violação dos artigos 69 e 71, *caput*, ambos do Código Penal, em razão de alegada impossibilidade de reconhecimento do crime continuado na hipótese dos autos, visto que o lapso temporal entre os crimes de lavagem de capitais seria superior a 30 (trinta) dias e não haveria unidade de desígnios entre as condutas, em razão da diversidade de objetos materiais.

Requeru, portanto, o provimento do recurso especial para restabelecer a aplicação da regra do concurso material entre os crimes de lavagem de capitais.

Apresentadas as contrarrazões pelos demais corréus (fls. 8.671-8.751), o recurso foi admitido na origem e os autos encaminhados a esta Corte Superior (fls. 8.888-8.931). O Ministério Público Federal apresentou manifestação pelo provimento do recurso especial (fls. 9.205-9.209).

Em decisão de minha relatoria, o recurso especial foi provido para afastar a continuidade delitiva e reconhecer o concurso material entre os crimes de lavagem de capitais praticados por Washington Luiz Gomes de Souza, Viviane de Oliveira Silva, Pedro Luiz Peixoto Sanches, Matheus Ventura Joaquim, Zozimo Joaquim, Carlos Eduardo Cruz Menesses, Selver Rander Martins Rodrigues e Izabela Bicalho dos Passos Dabess, na forma da sentença penal condenatória (fls. 9.294-9.302).

Nas razões deste recurso integrativo (fls. 9.441-9.447), o embargante alega que a decisão embargada é omissa quanto à possibilidade de flexibilização do critério temporal de 30 (trinta) dias utilizado como parâmetro para o reconhecimento da continuidade delitiva, afirmando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o reconhecimento do crime continuado mesmo quando o lapso temporal entre os crimes é superior a tal referência, desde que presentes os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 71 do Código Penal.

Alega, ainda, omissão quanto à presença de unidade de desígnios, ao sustentar que a atuação reiterada, organizada e coordenada para a lavagem de capitais evidenciaria dolo unitário (global), de modo a caracterizar o crime continuado. Afirmar, também, a existência de contradição interna e excesso punitivo, ao argumento de que a manutenção da regra do concurso material enseja a fixação de reprimenda manifestamente desproporcional.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o restabelecimento da continuidade delitiva.

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, em que pugnou por sua rejeição (fls. 9.700-9.702).

É o relatório. **DECIDO.**

Inicialmente, cumpre salientar que são cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, conforme entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a modificação da decisão embargada.

Conforme relatado, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão embargada teria incorrido em dupla omissão, pois não teria enfrentado expressamente as teses de que a jurisprudência desta Corte permite o reconhecimento excepcional do crime continuado, mesmo quando o lapso temporal entre os crimes é superior a 30 (trinta) dias, e de que haveria dolo global dos agentes nos crimes de lavagem de capitais, ambas formuladas em sede de contrarrazões ao recurso especial do *Parquet*.

Na decisão impugnada, dei provimento ao recurso especial do *Parquet* para aplicar a regra do concurso material entre os crimes de lavagem de capitais imputados aos réus, com base em dois fundamentos: 1) a continuidade delitiva não se aplicaria a crimes cometidos com intervalo superior a 30 dias; e 2) não haveria dolo global ou unitário entre os crimes (fls. 9.294-9.302).

Ao reanalisar o julgado embargado, entretanto, verifico que, de fato, não houve manifestação específica a respeito das teses defensivas sobre a existência de precedentes desta Corte Superior que admitem a flexibilização do critério temporal de aplicação do crime continuado, e sobre a conclusão do voto que inaugurou a divergência de que haveria unidade de desígnios nas condutas delitivas. As duas omissões apontadas são

relevantes, pois se referem a argumentos capazes, em tese, de infirmar o julgado impugnado.

Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar as referidas omissões.

Inicialmente, rememoro que o crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal, constitui uma ficção jurídica criada por razões de política criminal que se configura quando o agente, mediante uma pluralidade de condutas (mais de uma ação ou omissão), pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e em circunstâncias objetivas semelhantes. Nesses casos, a lei penal admite que as infrações subsequentes sejam compreendidas como uma continuação da primeira, afastando-se a soma das penas segundo o critério do concurso material de crimes.

Sobre o assunto, este Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou entendimento no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva, devem estar preenchidos os requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios).

Ademais, no que se refere especificamente ao critério temporal, esta Corte entende que, em regra, a aplicação da continuidade delitiva somente é viável se o intervalo entre as condutas criminosas não superar o intervalo paradigma de 30 (trinta) dias.

Por outro lado, os precedentes desta Corte têm admitido que o referido critério temporal sofra excepcional flexibilização quando os autos evidenciem a similaridade fática das condutas, a unidade de desígnios do agente e o critério do concurso material dê ensejo ao estabelecimento de penas desproporcionais.

Nesse sentido:

"Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adote o parâmetro de 30 dias como interstício temporal máximo entre os eventos para fins de continuidade delitiva, admite-se a flexibilização desse critério em casos excepcionais, considerando as peculiaridades do caso concreto. 8. No caso em análise, a flexibilização do parâmetro jurisprudencial está devidamente justificada no acórdão atacado: o lapso temporal verificado entre os crimes praticados não é extenso a ponto de afastar o reconhecimento da continuidade delitiva, especialmente considerando que foram praticadas 47 condutas delitivas com modus operandi similar, envolvendo transporte de cargas ilícitas em veículos de grande porte." (REsp n. 2.194.002/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 4/3/2026.)

"O parâmetro de 30 dias para continuidade delitiva não é absoluto; a similaridade fática das condutas e a unidade de desígnios justificam, em situações excepcionais, a flexibilização do lapso temporal, permitindo a incidência do art. 71 do Código Penal. 5. Em crimes contra a ordem tributária, cujos fatos geradores se renovam mensalmente, a adoção do concurso material pode conduzir a reprimendas desproporcionais; o crime continuado, como instrumento de política criminal, corrige essa desproporção quando presentes os requisitos objetivo-subjetivos." (AgRg no AREsp n. 3.153.558/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026, DJEN de 15/6/2026.)

Fixadas as premissas acima, verifico que, no caso dos autos, o voto que inaugurou a divergência no julgamento da apelação criminal registrou expressamente que os crimes foram cometidos em idênticas condições de lugar e com o mesmo modo de execução. Confira-se (fl. 8.042):

"Isto porque estamos diante de crimes cometidos sob idênticas condições de lugar (Belo Horizonte e Nova Lima, cidades contíguas e que inclusive se confundem em certas localidades, como na região dos bairros Belvedere e Vila da Serra) e modo de execução (utilização de "laranjas" para dissimular a real propriedade de bens adquiridos com o proveito do tráfico de drogas)."

Ademais, as condutas de lavagem de capitais, tal como descritas pelas instâncias de origem, revelam a existência de dolo global dos agentes de dissimulação da origem dos ativos. Isso porque o Tribunal de origem descreveu esquema ilícito estruturado de forma homogênea e pautado no uso reiterado de idêntico *modus operandi* (utilização do nome de vários laranjas para o registro de veículos comprados com o ingresso financeiro obtido com o tráfico de entorpecentes), elementos que evidenciam a vinculação entre as condutas e a finalidade unitária dos crimes.

Assim, embora superado o período de 30 (trinta) dias entre os crimes, estão presentes os demais requisitos de ordem objetiva (mesmo lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios) exigidos pela legislação de regência e pela jurisprudência desta Corte.

Outrossim, assinalo que a fixação da pena segundo a regra do concurso material de crimes, no caso vertente, daria ensejo ao estabelecimento de pena desproporcional de 72 (setenta e dois) anos de reclusão para o crime previsto no artigo 1º, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.613/1998.

Assim, tenho que a conclusão do Tribunal de origem pela aplicação da continuidade delitiva deve ser restabelecida, pois está em harmonia com o arcabouço

fático probatório dos autos e encontra amparo na flexibilização excepcional do critério temporal de 30 (trinta) dias adotado em regra por esta Corte Superior de Justiça.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, com fulcro no art. 255, § 4º, inciso II, do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Em razão da reforma da decisão que havia dado provimento ao recurso do *Parquet*, julgo prejudicados os embargos de declaração (fls. 9.440-9.448, 9.467-9.474 e 9.502-9.527) e os agravos regimentais interpostos pelos corréus (fls. 9.415-9.439, 9.530-9.544 e 9.568-9.581) contra a referida decisão.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 05 de setembro de 2026.

Ministro Messod Azulay Neto
Relator